

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 21 augustus 2026

Dit zijn de algemene voorwaarden van BETER Solutions B.V. (hierna: “BETER”), gevestigd aan Jan Vrijmanstraat 329, 1087 NB Amsterdam. BETER is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 42128568 (vestigingsnummer 000066326915).

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Bedrijf: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Opdracht: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die BETER voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen BETER en de Wederpartij.

Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht.

IE Materiaal: alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, broncode, configuratie (waaronder infrastructure-as-code), documentatie, adviezen, rapporten en (elektronische) informatie, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan.

Klantspecifiek IE Materiaal: het deel van het IE Materiaal dat specifiek voor de Wederpartij is ontwikkeld en dat is toegesneden op de infrastructuur, systemen of processen van de Wederpartij.

Generieke Tooling: het deel van het IE Materiaal dat niet klantspecifiek is, waaronder herbruikbare frameworks, modules, scripts, templates, patterns en methodieken van BETER, ook indien deze bij de uitvoering van de Opdracht zijn toegepast of doorontwikkeld.

Team: de door BETER voor de uitvoering van de Opdracht ingezette medewerker(s).

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa, en dat een verwijzing naar een mannelijke vorm mede wordt geacht een verwijzing naar een vrouwelijke vorm te omvatten en vice versa.

1. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen BETER en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BETER voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.
5. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de door BETER te verrichten Opdrachten. Voor zover BETER software in licentie geeft die door of voor BETER is ontwikkeld, gelden hiervoor separate

licentievoorwaarden die partijen voorafgaand aan de licentieverlening schriftelijk overeenkomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn op de licentieverlening zelf niet van toepassing, tenzij in de betreffende licentievoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Offertes en/of aanbiedingen

1. Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kunnen steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. BETER kan een aanbieding of offerte tevens onverwijld na ontvangst van de aanvaarding schriftelijk herroepen; in dat geval is tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen.
2. Alle offertes en/of aanbiedingen van BETER zijn 14 (veertien) dagen geldig, tenzij anders vermeld.
3. BETER kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod, is BETER daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BETER anders aangeeft.

3. Totstandkoming overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of aanbieding van BETER.
2. Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). BETER is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
3. Op het moment dat BETER van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat BETER feitelijk begint met de uitvoering.
4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

4. Duur van de Overeenkomst

1. De duur van de Overeenkomst wordt vermeld in de offerte, aanbieding of opdrachtbevestiging. Bij gebreke daarvan wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Indien de Overeenkomst naar aard en inhoud een duurovereenkomst is, wordt deze bij het verstrijken van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij een partij de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand vóór het einde van de lopende periode.
3. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor de uitvoering van een specifieke, afgebakende opdracht die naar haar aard eindigt door volbrenging, eindigt de Overeenkomst van rechtswege op de overeengekomen einddatum, ook indien de overeengekomen werkzaamheden op dat moment niet volledig zijn afgerond. Dit brengt geen verlenging van de Overeenkomst met zich mee, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Partijen kunnen in dat geval in overleg treden over een vervolgopdracht, die uitsluitend tot stand komt door middel van een schriftelijke aanvullende overeenkomst.
4. Voor de beëindiging van de Overeenkomst tijdens de looptijd zijn de bepalingen van artikel 13 (Beëindiging overeenkomst) van toepassing.

5. Uitvoering overeenkomst

1. De Overeenkomst betreft een inspanningsverbintenis, tenzij schriftelijk een resultaat is toegezegd, en wordt door BETER naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. BETER bepaalt de wijze waarop en de samenstelling van het Team waarmee de Opdracht wordt uitgevoerd, ook voor zover de werkzaamheden op de locatie van de Wederpartij worden verricht. BETER is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. BETER is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft BETER het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang een dergelijke factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is BETER niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
4. BETER is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst de samenstelling en omvang van het Team te wijzigen, zonder voorafgaande toestemming van de Wederpartij.

6. Wijzigingen en meerwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt BETER de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BETER zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen heeft, licht BETER de Wederpartij hierover vooraf in.
4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, geeft BETER daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief of de prijs. BETER zal daarbij, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.
5. BETER brengt geen meerkosten in rekening indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan BETER kunnen worden toegerekend.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
7. Taken als het maken van back-ups, monitoring, patching of ander doorlopend beheer van infrastructuur, systemen of gegevens van de Wederpartij maken alleen onderdeel uit van de Opdracht voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, ook indien BETER in het kader van de Opdracht wijzigingen aanbrengt in de betreffende infrastructuur of systemen.

7. Verplichtingen Wederpartij

1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies, materialen en/of apparatuur waarvan BETER aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. De Wederpartij verleent BETER tevens de toegang en alle bevoegdheden en autorisaties die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.
2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik van de apparatuur en programmatuur in haar organisatie, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

3. Indien is overeengekomen dat de Wederpartij programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, voldoen deze aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
4. BETER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat BETER is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BETER kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, garandeert de Wederpartij dat zij beschikt over de vereiste licenties.
6. De Wederpartij onthoudt zich van gedragingen die het voor BETER onmogelijk maken de Opdracht naar behoren uit te voeren.
7. Indien door BETER of door BETER ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Indien de Wederpartij niet aan haar verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan, heeft BETER het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijzen of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
9. BETER is niet verplicht de Wederpartij te waarschuwen voor risico's die buiten de Overeenkomst liggen, waaronder risico's die ontstaan doordat de Wederpartij de resultaten van de Opdracht gebruikt op een wijze die niet is overeengekomen.

8. Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door BETER aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief btw.
2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, wordt het tarief vastgesteld aan de hand van de werkelijk gemaakte uren en de gebruikelijke tarieven van BETER.
4. Van alle bijkomende kosten doet BETER tijdig vóór het sluiten van de Overeenkomst opgaaf aan de Wederpartij, of verstrekt zij gegevens op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij kunnen worden doorberekend.
5. Indien BETER bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is BETER gerechtigd deze te verhogen indien de verhoging het gevolg is van:
 - a. een op BETER rustende wettelijke verplichting;
 - b. een stijging van lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen of andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; of
 - c. prijsverhogingen van door BETER ingeschakelde derden.

BETER stelt de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte van een voorgenomen verhoging.

6. Indien BETER voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
7. Bij een Overeenkomst zonder periodieke betalingsverplichting geldt dat, indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring kan ontbinden, tenzij:
 - a. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op BETER rustende verplichting ingevolge de wet;

- b. de verhoging haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera, of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 - c. BETER alsnog bereid is de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; of
 - d. is bedongen dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
8. Bij een Overeenkomst met een periodieke betalingsverplichting van de Wederpartij mag BETER de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aanpassen conform de in de Overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, op de in de Overeenkomst genoemde termijn. Voorziet de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot aanpassing van de prijzen of tarieven, dan mag BETER deze schriftelijk aanpassen met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden, en niet meer dan één keer per jaar. Indien de Wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een aanpassing als bedoeld in de vorige zin, mag de Wederpartij binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden. Prijsverhogingen van derden mogen worden doorberekend aan de Wederpartij.

9. Betaling

1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door BETER aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
2. BETER stuurt voor de door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur. De betalingstermijn van elke factuur is 30 (dertig) dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
3. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
5. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde bedrag enige tegenvordering in mindering te brengen.
6. In geval van niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan, met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
7. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
9. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft BETER recht op vergoeding van alle door haar in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen, met een minimum van 15% van de hoofdsom en van € 150,- en een maximum van € 10.000,- per factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven.
10. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen of curatele van de Wederpartij zijn de vorderingen van BETER en de verplichtingen van de Wederpartij jegens BETER onmiddellijk opeisbaar.

11. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

10. Klachten

1. De Wederpartij onderzoekt de Opdracht zo spoedig mogelijk na uitvoering op de vraag of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoordt.
2. Klachten worden binnen 7 (zeven) dagen nadat de Wederpartij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan BETER gemeld.
3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding vervalt indien de klacht niet binnen de gestelde termijn wordt gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit de omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij BETER binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

11. Leveringstermijn

1. Indien voor de levering een termijn is overeengekomen of opgegeven, is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. BETER is niet aansprakelijk voor schadelijke gevolgen voor de Wederpartij wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BETER.
3. Indien BETER gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan BETER heeft verstrekt.
4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat BETER na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan BETER een termijn van minimaal 14 (veertien) dagen wordt gegund om haar verplichtingen na te komen.
5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden, of anderszins is gebleken dat BETER haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien BETER binnen de gestelde termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:265 BW.

12. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

1. Een tekortkoming kan niet aan BETER of de Wederpartij worden toegerekend indien deze niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dat geval zijn partijen niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop BETER geen invloed kan uitoefenen en waardoor BETER niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. Onder overmacht van BETER wordt in ieder geval verstaan:
 - a. stakingen;
 - b. storingen in het (internet)verkeer of bij cloud- of hostingproviders;
 - c. overheidsmaatregelen die BETER verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

- d. relletjes, oproer, oorlog;
 - e. verkeersbelemmeringen;
 - f. gebrek aan arbeidskrachten;
 - g. extreme weersomstandigheden;
 - h. brand;
 - i. in-, uit- en/of doorvoerverboden;
 - j. (cyber)crime, (cyber)vandalisme, terrorisme of een pandemie;
 - k. gebreken of overmacht bij derden, apparatuur, software of materialen waarvan het gebruik door de Wederpartij aan BETER is voorgeschreven.
4. Indien de overmachtssituatie langer dan 60 (zestig) dagen duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen op het moment van ontbinding reeds ter uitvoering van de Overeenkomst is verricht, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

13. Beëindiging overeenkomst

1. Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde met wederzijds goedvinden beëindigen.
2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen in geval van:
 - a. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
 - b. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
 - c. liquidatie van de andere partij of niet-tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij.
4. BETER is voorts gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Wederpartij direct of indirect wijzigt, met dien verstande dat BETER dit recht niet op onredelijke gronden zal uitoefenen. BETER is wegens een opzegging als bedoeld in dit lid niet gehouden tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden of tot schadevergoeding.
5. Indien de Overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden, zijn de vorderingen van BETER op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien BETER de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst. BETER behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

14. Serviceniveaus en aanvullende dienstverlening

1. Deze Algemene Voorwaarden bevatten geen serviceniveaus, reactietijden, beschikbaarheids- of supportafspraken.
2. Voor zover BETER doorlopende dienstverlening levert, zoals platformbeheer, updates, upgrades, patches of optimalisatie van kosten en performance, gelden hiervoor uitsluitend de afspraken die partijen schriftelijk vastleggen in een aparte dienstverleningsovereenkomst of bijlage (waaronder een Service Level Agreement).
3. Zolang partijen geen aparte dienstverleningsovereenkomst of bijlage als bedoeld in het vorige lid zijn overeengekomen, gelden geen serviceniveaus, reactietijden of beschikbaarheidsgaranties, en spant BETER zich in overeenstemming met artikel 5 in naar beste inzicht en vermogen.

15. Advisering

1. Voor zover de Opdracht (mede) bestaat uit advisering, voert BETER deze advisering zelfstandig en naar eigen inzicht uit, niet onder toezicht of leiding van de Wederpartij.
2. BETER is niet gebonden aan een vaste doorlooptijd voor advieswerkzaamheden, nu het verloop daarvan mede afhankelijk is van de kwaliteit van de door de Wederpartij verstrekte gegevens en de medewerking van de Wederpartij en eventuele derden.
3. Het gebruik dat de Wederpartij maakt van een door BETER afgegeven advies of rapport is voor risico van de Wederpartij. De Wederpartij draagt de bewijslast dat de advisering niet voldoet aan het overeengekomene of aan wat van een redelijk handelend en bekwaam adviseur mag worden verwacht, onverminderd het recht van BETER tegenbewijs te leveren.
4. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BETER mededelingen aan derden te doen over de werkwijze, methoden of technieken van BETER, of de inhoud van de adviezen of rapportages van BETER aan derden te verstrekken of openbaar te maken.
5. Indien geen betalingsschema is overeengekomen, zijn de vergoedingen voor advisering maandelijks achteraf verschuldigd.

16. Opleidingen

1. Een aanmelding voor een opleiding geschiedt schriftelijk en is bindend na bevestiging door BETER.
2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. Het ontbreken van vereiste voorkennis bij een deelnemer doet niet af aan de verplichtingen van de Wederpartij uit de Overeenkomst. Vervanging van een deelnemer is toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van BETER.
3. BETER is gerechtigd een opleiding te annuleren, te combineren met andere opleidingen, of te verplaatsen naar een latere datum, tijdstip of locatie, en organisatorische of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
4. Annulering door de Wederpartij of een deelnemer dient schriftelijk en voorafgaand aan de opleiding te geschieden. Annulering of niet-verschijnen laat de betalingsverplichting van de Wederpartij onverminderd in stand.
5. BETER bepaalt de inhoud en diepgang van de opleiding.
6. Indien de opleiding op locatie van de Wederpartij plaatsvindt, zorgt de Wederpartij voor deugdelijke lesruimte en werkende apparatuur en software. Indien deze faciliteiten niet voldoen, is BETER gerechtigd de opleiding niet te starten, in te korten of te staken.
7. Het afnemen van een examen of toets maakt geen standaard onderdeel uit van de Overeenkomst.
8. Voor ten behoeve van de opleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie, materialen of opleidingscertificaten is de Wederpartij een separate vergoeding verschuldigd.

17. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van BETER voor directe schade die is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, of door onrechtmatig handelen van BETER, is beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: (a) het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd onder de door BETER afgesloten beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de polis voor rekening van BETER komt; en (b) eenmaal het bedrag dat de Wederpartij aan BETER verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst waaruit de schade is voortgevloeid.
2. Indien en voor zover in een concreet geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt onder de in lid 1 bedoelde verzekering, is de aansprakelijkheid van BETER beperkt tot maximaal eenmaal het

bedrag dat de Wederpartij aan BETER verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst waaruit de schade is voortgevloeid.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 - a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 - b. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BETER aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan BETER kunnen worden toegerekend; of
 - c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
4. BETER is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door BETER gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst, en alle schade die niet onder de directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden valt.
5. BETER is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld, of voor misverstanden of fouten in de uitvoering van de Overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
6. BETER is nooit aansprakelijk voor fouten indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
7. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door BETER voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BETER.
9. Voor de toepassing van lid 1, onderdeel (b), en lid 2 geldt dat, indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar, het aldaar bedoelde bedrag wordt gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die voor 1 (één) jaar zijn bedongen.
10. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van BETER voor directe schade als bedoeld in dit artikel, op welke rechtsgrond dan ook, meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderdduizend euro).
11. De totale aansprakelijkheid van BETER voor schade door dood, lichamelijk letsel of materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro).
12. Tenzij nakoming door BETER blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van BETER wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien de Wederpartij BETER onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en BETER ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BETER in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

18. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de

informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, gebruikt deze uitsluitend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

2. Indien BETER op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en BETER zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is BETER niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd de Overeenkomst op grond van hierdoor ontstane schade te ontbinden.
3. Onverminderd het voorgaande is BETER bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van referenties, die op de website dan wel via andere uitingen aan derden kenbaar wordt gemaakt, mits de Wederpartij hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

19. Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart BETER, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens derden die is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover de schade is veroorzaakt door een handelen of nalaten van de Wederpartij, door haar hulp personen of door materialen die de Wederpartij aan BETER ter beschikking heeft gesteld.
2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij BETER, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
3. De Wederpartij is steeds verplicht al het redelijkerwijs mogelijke te doen om schade te beperken.

20. Relatiebeding

1. Het is de Wederpartij niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BETER, tijdens de looptijd van de Overeenkomst en gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na beëindiging daarvan, werknemers van BETER of door BETER bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, direct of indirect in dienst te nemen, te laten werken of anderszins zakelijk bij hen betrokken te raken.
2. Indien de Wederpartij in strijd handelt met het bepaalde in lid 1, verbeurt zij aan BETER een onmiddellijk opeisbare boete gelijk aan 50% (vijftig procent) van de voor de Opdracht overeengekomen vergoeding (exclusief btw), met een minimum van € 5.000,- per overtreding, onverminderd het recht van BETER om in plaats daarvan de daadwerkelijk geleden schade te vorderen indien deze hoger is.
3. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen, bijvoorbeeld door een bemiddelingsvergoeding overeen te komen die de Wederpartij aan BETER betaalt indien zij een bij de Opdracht betrokken persoon in dienst wenst te nemen.

21. Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op het Klantspecifiek IE Materiaal berusten, na volledige betaling van al hetgeen de Wederpartij ter zake aan BETER verschuldigd is, bij de Wederpartij.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Generieke Tooling berusten uitsluitend bij BETER of haar licentiegevers, ook indien deze Generieke Tooling is toegepast, geconfigureerd of doorontwikkeld bij de uitvoering van de Opdracht.
3. BETER behoudt, ook na overdracht van het Klantspecifiek IE Materiaal aan de Wederpartij, een eeuwigdurend, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de daarin vervatte kennis, methodieken, patterns en generieke onderdelen te gebruiken, te hergebruiken en toe te passen bij de uitvoering van opdrachten voor andere klanten, met dien verstande dat BETER daarbij geen vertrouwelijke of tot de Wederpartij herleidbare gegevens gebruikt of openbaart.

4. De Wederpartij verkrijgt met betrekking tot de Generieke Tooling uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur en het doel van de Overeenkomst. Na beëindiging van de Overeenkomst behoudt de Wederpartij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Generieke Tooling die op dat moment is geïntegreerd in de infrastructuur of systemen van de Wederpartij, uitsluitend voor voortzetting van het bestaande gebruik. Dit doorlopende gebruiksrecht geeft de Wederpartij geen recht op updates, onderhoud of verdere ontwikkeling van de Generieke Tooling. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen.
5. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, garandeert de Wederpartij dat zij beschikt over de vereiste licenties voor het gebruik daarvan door BETER in het kader van de Opdracht.
6. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen, uit de Generieke Tooling te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
7. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van de Generieke Tooling die buiten de strekking van de Overeenkomst of de verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van BETER, tenzij BETER hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

22. Open source en licenties van derden

1. Bij de uitvoering van de Opdracht maakt BETER gebruik van software van derden, waaronder open-sourcesoftware zoals Kubernetes, Helm en aanverwante componenten. Dergelijke software valt onder de licentievoorwaarden van de betreffende licentiegever, ook indien deze door BETER is geconfigureerd, samengesteld of toegepast in het kader van de Opdracht.
2. BETER staat niet in voor de deugdelijkheid, beschikbaarheid of het ontbreken van gebreken in software van derden, waaronder open-sourcesoftware. De aansprakelijkheid van BETER voor schade die voortvloeit uit gebreken in software van derden is beperkt tot schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van BETER bij de selectie, configuratie of integratie van die software.
3. Indien de licentievoorwaarden van een door BETER toegepaste open-sourcecomponent daartoe verplichten, verstrekt BETER de Wederpartij op verzoek informatie over de betreffende licentie.
4. Indien de licentievoorwaarden van een door BETER toegepaste open-sourcecomponent verplichtingen opleggen die de rechten van partijen uit artikel 21 beperken of uitbreiden, prevaleren die licentievoorwaarden voor zover dat op grond van de betreffende licentie juridisch vereist is. BETER informeert de Wederpartij voorafgaand aan de inzet van dergelijke componenten, voor zover BETER hiervan redelijkerwijs op de hoogte is.

23. Privacy

1. BETER respecteert de privacy van de Wederpartij. BETER behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. Ter bescherming van de persoonsgegevens hanteert BETER passende beveiligingsmaatregelen.
2. BETER gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
3. Voor zover BETER bij de uitvoering van de Opdracht persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van en in opdracht van de Wederpartij, sluiten partijen voorafgaand aan de betreffende werkzaamheden een afzonderlijke verwerkersovereenkomst.
4. BETER is gerechtigd bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst sub-verwerkers in te schakelen. BETER informeert de Wederpartij over de door haar ingeschakelde sub-verwerkers en over wijzigingen daarin. De Wederpartij heeft het recht binnen redelijke termijn na

kennisgeving schriftelijk beargumenteerd bezwaar te maken tegen het inschakelen van een nieuwe sub-verwerker.

5. Bij beëindiging van de in lid 3 bedoelde verwerkersovereenkomst verwijdt BETER, binnen een redelijke termijn, alle in dat kader van de Wederpartij ontvangen en verwerkte persoonsgegevens op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt of geraadpleegd, of retourneert deze op verzoek van de Wederpartij in een gangbaar machineleesbaar formaat, tenzij een wettelijke verplichting zich tegen verwijdering of teruggave verzet.

24. Beveiliging

1. Toegangs- of identificatiecodes en certificaten die BETER en de Wederpartij aan elkaar verstrekken, zijn vertrouwelijk en worden door de ontvangende partij als zodanig behandeld en slechts kenbaar gemaakt aan daartoe bevoegde personen binnen de eigen organisatie, bij BETER de geautoriseerde leden van het Team.
2. Bij het einde van de Overeenkomst, of bij een wijziging van de samenstelling van het Team als bedoeld in artikel 5 lid 4, zorgt BETER ervoor dat de toegang van de betrokken leden van het Team tot de systemen en omgevingen van de Wederpartij wordt ingetrokken. De Wederpartij is in dat geval eveneens gerechtigd deze toegang zelfstandig in te trekken.
3. BETER spant zich in om, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, te voorkomen dat de toegang die zij tot systemen en gegevens van de Wederpartij heeft verkregen door onbevoegde derden wordt gebruikt. BETER staat er niet voor in dat deze maatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.
4. Indien de Wederpartij op grond van een wettelijke verplichting of een bevel van een toezichthoudende autoriteit gehouden is aan te tonen dat BETER aan bepaalde beveiligings- of nalegingsverplichtingen voldoet, verstrekt BETER binnen redelijke termijn de daarvoor noodzakelijke informatie, waaronder desgevraagd relevante certificeringen of een auditrapport van een door BETER ingeschakelde onafhankelijke deskundige. Volstaat deze informatie niet, dan mag de Wederpartij maximaal éénmaal per jaar, op eigen kosten en na voorafgaande schriftelijke aankondiging met een redelijke termijn, een audit laten uitvoeren door een onafhankelijke, gecertificeerde externe deskundige met een geheimhoudingsplicht. De audit is beperkt tot het controleren van de naleving door BETER van haar wettelijke verplichtingen of de afspraken uit de Overeenkomst. BETER mag een deskundige, audit of toegang weigeren indien dit naar haar oordeel in strijd is met wetgeving, haar concurrentiepositie schaadt of een ontoelaatbare inbreuk vormt op haar beveiligingsmaatregelen. BETER kan de redelijke kosten die zij in dit kader maakt bij de Wederpartij in rekening brengen.
5. BETER is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen die BETER aan de Wederpartij heeft verstrekt, tenzij dit misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BETER.
6. De Wederpartij zorgt voor een adequate beveiliging van haar eigen systemen en infrastructuur en voor voldoende back-ups daarvan, en meldt incidenten, mogelijke inbreuken op de beveiliging of kwetsbaarheden die de door BETER geleverde producten of diensten raken zo snel mogelijk aan BETER.

25. Meldplicht beveiligingsincidenten

1. Indien BETER bij de uitvoering van de Opdracht een beveiligingsincident of een inbreuk in verband met persoonsgegevens, waaronder een datalek, constateert in de omgeving van de Wederpartij, stelt BETER de Wederpartij hiervan zonder onredelijke vertraging op de hoogte.
2. BETER verstrekt daarbij, voor zover op dat moment redelijkerwijs bekend, informatie over de aard van het incident, de mogelijke gevolgen daarvan en de reeds genomen of voorgestelde maatregelen.

3. De Wederpartij blijft zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of, en zo ja op welke wijze, zij het incident meldt aan toezichthouders, betrokkenen of andere derden.
4. Dit artikel laat de afspraken uit een eventuele verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 23 onverlet; bij strijdigheid prevaleert de verwerkersovereenkomst.
5. BETER kan de redelijke kosten die zij maakt in het kader van de melding, het onderzoek of de afhandeling van een beveiligingsincident of een inbreuk in verband met persoonsgegevens bij de Wederpartij in rekening brengen.

26. Vervaltermijn

Voor alle vorderingen tot schadevergoeding die de Wederpartij jegens BETER en/of jegens de door BETER eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een vervaltermijn van 24 (vierentwintig) maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten kan aanwenden.

27. Overdracht

1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BETER rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
2. BETER is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.
3. BETER is gerechtigd haar vorderingen op de Wederpartij over te dragen, te verpanden of te verkopen aan een derde, onder meer in het kader van factoring.
4. BETER is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) haar onderneming, mits BETER de Wederpartij hiervan voorafgaand schriftelijk op de hoogte stelt.

28. Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, blijven nadien van kracht en blijven beide partijen binden.

29. Overig

1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2. De administratie van BETER geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht de plaats te zijn waar BETER is gevestigd.

30. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Alle Overeenkomsten, deze Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, worden in alle opzichten beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen tussen BETER en de Wederpartij die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.